

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3752/2535

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

(ร.ส.พ

โจทก์

นายสุนทร แก้วเนตร

จำเลย

นายสุนทร แก้วเนตร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 155

ความว่า คดีนี้จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งว่า พิเคราะห์คำร้องขออนาถา คำแถลงคัดค้านและพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่าย แล้วข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า จำเลยมีบ้านเลขที่ 40 จำนวน 1 หลัง ซึ่งมีราคาประมาณ 50,000 บาท และภรรยาจำเลยมี บ้านเลขที่ 42 จำนวน 1 หลัง ราคาประมาณ 100,000 บาทรวมทั้งมีสิทธิการเช่าโทรศัพท์ 1 เครื่อง เห็นว่าจำเลยยังพอมีเงินเสียค่าธรรมเนียมศาลจำนวน 30,000 บาทเศษได้ จำเลยไม่ได้ยากจนจริง จึงให้ยกคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถา ของจำเลยเสีย หากจำเลยประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปให้ นำเงินค่าฤชาธรรมเนียมมาเสียภายใน 15 วัน

จำเลยเห็นว่า จำเลยมีฐานะยากจน ขณะนี้มีรายได้จากการค้าขายเดือนละประมาณ 2,000 บาท และต้องมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูครอบครัวซึ่งมีภริยาและหลานกำพร้าซึ่งกำลังเรียน หนังสืออยู่อีก 2 คน จำเลยจึงไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล ในชั้นฎีกาได้ รายได้ของจำเลยพอเลี้ยงชีพไปได้เท่านั้น หาก จะให้จำเลยต้องขายหรือจำนองบ้านหรือทรัพย์สินอื่นแล้ว จะทำให้จำเลยต้องเป็นหนี้เป็น

สินได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง ขอศาลฎีกาได้โปรดมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลย
ฎีกาอย่างคนอนาถาด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 164)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 1,264,250 บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถาสืบชั้นต้นได้สวนแล้วมี
คำสั่งให้ยกคำร้องดังกล่าว(อันดับ 137,135 และ 157)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ และได้ยื่นคำร้องขอขยายเวลาชำระ ค่าฤชาธรรมเนียม
(อันดับ 159 แผ่นที่ 5 และแผ่นที่ 3)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยยื่นคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาสืบชั้นต้นและศาล
อุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำร้องของ จำเลย(อันดับ 76,100 และ 109)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยและภริยาจำเลยมีบ้านรวมกันอยู่ถึง 2 หลัง มีโทรศัพท์ใช้
และมีรายได้จากการค้าขายอีก ถือไม่ได้ว่า จำเลยยากจนไม่มีเงินพอเสียค่า
ธรรมเนียมศาล ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง หากจำเลยยังติดใจฎีกาก็
ให้จำเลย นำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วัน
ทราบคำสั่งนี้

พิจารณาแล้ว จำเลยและภริยาจำเลยมีบ้านรวมกันอยู่ถึง 2 หลัง มีโทรศัพท์ใช้ และมีรายได้จากการค้าขายอีก ถือไม่ได้ว่า จำเลยยากจนไม่มีเงินพอเสียค่าธรรมเนียมศาล ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง หากจำเลยยังติดใจฎีกาก็ให้จำเลย นำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งนี้

(เขียวไท สุนทรนนท-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุชาติ สุขสุมิตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ